

1504899-64.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... pela Vara da Infância e Juventude por tráfico e furto.

A testemunha Andreza de Ávila Dias, policial civil, confirmou os fatos narrados pela denúncia. Disse que, após receber denúncia anônima, no sentido de que no local estaria a ocorrer tráfico de drogas dirigiu-se com um policial também mais jovem para o palco dos fatos. Na localidade, os jovens se reúnem para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504899-64.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504899-64.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056027/2020 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 10277851 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 955/20/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2056027 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 955/20/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN CANGIRANA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

RENAN CANGIRANA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, na noite de 28 de fevereiro de 2020, no Campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua Doutor Cesário Mota Junior, 614, Consolação, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 690 (seiscentos e noventa) comprimidos de metilenodioximetanfetamina,

conhecido como ecstasy, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 6 de julho de 2021 (fls. 57/58), o réu foi citado e foi apresentada sua defesa por escrito (fls. 73/75).

Confirmado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução.

Em instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado (fls. 119/121 e 130/131).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 119/121). Já a nobre defesa pugnou pela absolvição, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas a fixação de regime aberto e pena alternativa (fls. 133/138).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas. Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelas fotos de fls. 22, pelo laudo de constatação preliminar de fls. 23/26 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 122/124.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu praticou a infração penal que lhe foi imputada.

Em juízo, o réu - que já havia confessado a prática delituosa na fase inquisitorial (fls. 8) - disse que estava a entregar drogas a terceiros nas proximidades da Universidade Mackenzie e disse que já teve passagens pela Vara da Infância e Juventude por tráfico e furto.

A testemunha Andreza de Ávila Dias, policial civil, confirmou os fatos narrados pela denúncia. Disse que, após receber denúncia anônima, no sentido de que no local estaria a ocorrer tráfico de drogas dirigiu-se com um policial também mais jovem para o palco dos fatos. Na localidade, os jovens se reúnem para consumirem drogas. Os policiais se infiltraram e ficaram observando nos arredores. Visualizaram um movimento estranho com o réu entregando diversos envelopes identificados nominalmente para diversas pessoas. Ficaram com receio da multidão investisse contra eles. Contudo, no momento da abordagem, a multidão se dispersou. Informalmente o acusado admitiu a prática de tráfico. Havia centenas de comprimidos de ecstasy na mochila que o réu trazia consigo.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha e policial civil André Maurício Lima dos Santos.

Veja-se que os depoimentos dos policiais civis foram seguros e coesos, e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu até porque sequer o conheciam. Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que: "Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova

suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos." (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

Ora, a jurisprudência sobre o tema é pacífica.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Ressalte-se, de acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Pois bem, a tipificação do crime in casu extrai-se da expressiva quantidade de droga apreendida, do modo pelo qual ela estava acondicionada - em porções individuais e nominalmente identificadas - a facilitar disseminação da droga.

Por sua vez, presente a causa de aumento prevista no art., 40, III, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado estava a praticar trágico nas imediações de estabelecimento de ensino (Universidade Mackenzie), conforme comprovado nos autos.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase. A grande quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, assim como suas passagens pela Vara da Infância e Juventude (inclusive por ato infracional equivalente a tráfico de drogas - fls. 27) serão utilizados para o afastamento da figura privilegiada do delito, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas. As atenuantes da menoridade relativa do acusado, à época dos fatos, e da confissão não têm o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, considerando a divisão de tarefas (com drogas que seriam entregues pelo réu com destinatários nominalmente identificados), a grande quantidade de comprimidos de ecstasy apreendida (aproximadamente 700) e o fato de que o acusado já ter respondido a diversas ações socioeducativas no âmbito da Justiça Menorista (fls. 27/28), inclusive por ato infracional correspondente a tráfico de drogas, obstam a configuração da figura privilegiada prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Considerando, ainda, a incidência do art. 40, III, da referida Lei (tráfico praticado nas imediações de uma das maiores Universidades da Capital), a pena final, aumentada de 1/6 (um sexto), fica definitivamente estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no piso unitário mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, nos termos do art. 2, § 1º da Lei 8.072/90. Com efeito, o acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de expressiva quantidade de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90).

De acordo com o art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ninguém discute que o tráfico de drogas – de qualquer dimensão, mormente naquele em que expressiva quantidade de drogas é apreendida, como sucede in casu – constitui crime de exagerada periculosidade social, além da trágica e destruidora repercussão social-familiar que traz inevitavelmente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar RENAN CANGIRANA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, da Lei 11.343/06 c.c. art., 40, III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se faz mais presente o pressuposto para decretação da respectiva prisão preventiva, até porque respondeu solto ao processo.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária deferida em favor do acusado..

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA